

1505581-82.2021.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 24ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 10/05/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061183/2021 - 12º D.P.

PARI, 16562015 - 12º D.P. PARI, 681/21/112

Autor:

Justiça Pública

Ré:

ISABEL CRISTINA DE BARROS LEITE

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 332/2021 ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

24ª Vara Criminal

Av.Dr.Abraão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1505581-82.2021.8.26.0228 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1505581-82.2021.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
(COVID-19)

Documento de Origem:

Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2061183/2021 - 12º D.P.

PARI, 16562015 - 12º D.P. PARI, 681/21/112

Autor:

Justiça Pública

Ré:

ISABEL CRISTINA DE BARROS LEITE

Juíza de Direito: Dra. Sonia Nazaré Fernandes Fraga

Vistos.

Controle - 332/2021

ISABEL CRISTINA DE BARROS LEITE está sendo processada incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, nos termos da denúncia de fls. 57-63, segundo a qual "[...] no dia 03 de março de 2021, por volta das 11h30min, na Rua Sinimbu, nº 100, bairro Liberdade, nesta cidade e Comarca da Capital, ISABEL CRISTINA DE BARROS LEITE (qualificada à fl. 09/10) tinha em depósito, trazia consigo e guardava, para fins de tráfico, 127 (cento e vinte e sete) microtubos, contendo cocaína, com massa

líquida total de 43 gramas; 20 (vinte) porções de cocaína, na forma de crack, com massa líquida total de 3,7 gramas; e 15 (quinze) porções de maconha, com massa líquida total de 27,7 gramas, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, além de R\$ 624,00 (seiscentos e vinte e quatro reais) em dinheiro, conforme auto de exibição e apreensão de fl. 08 e auto de constatação provisória de fls. 17/18. Segundo apurado, na data dos fatos, policiais civis em diligências realizadas com o objetivo de combater o tráfico de drogas, avistaram uma mulher, posteriormente identificada como sendo a denunciada ISABEL, parada em uma viela. Em dado momento, um indivíduo desconhecido se aproximou dela e entregou algumas moedas, tendo a denunciada lhe entregue uma porção de drogas. Na sequência, o referido indivíduo saiu rapidamente do local. Diante dos fatos, os policiais realizaram a abordagem da denunciada, sendo localizadas sob sua posse 03 porções de maconha e R\$ 14,00 em espécie. Indagada a respeito da droga e do numerário, a denunciada informou que havia outras porções de entorpecente na residência situada defronte ao local em que se encontrava. Em buscas realizadas no local, foram encontradas 127 porções de cocaína, 20 porções de crack e outras 12 porções de maconha, além de R\$ 610,00 em dinheiro. A materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fl. 08 e auto de constatação provisória de fls. 17/18. As circunstâncias em que os fatos se deram, aliadas à quantidade e forma de embalagem das drogas, indicam a destinação dos entorpecentes ao tráfico. [...]."

A materialidade delitiva consta em auto de exibição e apreensão fls. 08; laudo de constatação provisória - fls. 16-18 e laudo químico toxicológico - fls. 110-112. Superada a fase do artigo 55 da Lei 11.343/06, recebida a denúncia (fls. 131-132), citada a ré (fls. 124), a prova oral foi colhida, bem como interrogatórios, encerrando-se a instrução criminal. Debate ofertado pela acusação e defesa.

É o relatório. Passo a decidir.

O pedido condenatório é improcedente.

A prova oral consubstancia-se em depoimentos alusivos a ações praticadas com legalidade, pautando-se os agentes em isenção e transparência.

Nesse sentido, o policial civil e Maurício Henrique Monteiro justificou o direcionamento de suas ações para o local, um conhecido ponto de traficância. Nesse local, colocaram-se em breve campanha, tempo no qual visualizaram a ré em uma viela, dela se aproximando alguém que lhe entregara algo e, na sequência, dela recebendo algo, deixando o local. A ré permanecera no local e, por ser a ação sugestiva de traficância aos depoentes, resolveram abordá-la. encontrando na posse daquela pouca quantidade de entorpecente e dinheiro. Informalmente, a ré teria admitido que ali praticasse a traficância e disse que na sua residência haveria mais droga. O depoente teria permanecido com a ré, na via pública, incumbindo-se seu parceiro de entrar no imóvel, no qual foram apreendidas as demais porções do entorpecente.

O policial civil Marcos Tseng Lu discorreu em seu depoimento sobre dinâmica prisional semelhante, porém, contrariando o depoimento, objeto de análise acima, sobre aspectos relevantes, mais precisamente, ao se referir à breve campanha na qual visualizaram várias pessoas que se aproximavam da ré por meio de contatos rápidos, sugestivos de trocas recíprocas, ingressando a ré no imóvel e, na sequência, dele saindo e entregando algo àquele que antes lhe entregara, possivelmente, valor em pagamento de droga. Disse ter, dentre inúmeras portas existentes no imóvel, visualizado exatamente aquela na qual a ré teria ingressado para apanhar as drogas que entregasse a terceiros.

Mas, por outro lado, narram a indicação de residência pela própria ré e, ao que parece, estando o imóvel situado em um viela, para a porta de acesso ao cômodo de moradia da ré não se teria visão estando de dez a quinze metros, distância de permanência pelos depoentes durante a alegada campanha.

A ré, por sua vez, negou a posse de drogas, alegando que trouxesse consigo três porções de maconha e 14 reais por se tratar de usuária de drogas. Argumentou que o traficante estava na rua e teria entrado no imóvel, local no qual a droga fora encontrada para tomar um banho, retornando para a via pública depois de quinze a vinte minutos.

Tenho como percepção ser inverossímil a escusa versada pela ré em sede judicial, sequer ofertada indícios de veracidade sobre o quanto alega. Mas, da mesma forma, os depoimentos se mostram frágeis e contraditórios sobre aspectos relevantes e, por isso, prosperando em favor da acusada o benefício da dúvida.

Ante o exposto, julgo procedente a pretensão punitiva do Estado e absolvo ISABEL CRISTINA DE BARROS LEITE com fundamento no artigo 386 inciso VII do Código de Processo Penal.

P.R.I.C.

Expeça-se alvará de soltura (prisão domiciliar).

São Paulo, 10 de maio de 2022.

Sônia Nazaré Fernandes Fraga

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA